

О ПРИЗНАНИИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ ДОЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Номер дела: 2-2558/2019

Суд: Московский районный суд Санкт-Петербурга

Категория спора: Наследственный спор (признание сделки недействительной)

Описание дела:

Дело № 2-2558/2019 рассмотрено Московским районным судом Санкт-Петербурга.

Собственник доли в квартире узнала, что ее внук продал свою долю путем оформления нескольких последовательных договоров. Преимущественное право истицы на покупку доли было нарушено.

Нормативно-правовое обоснование:

1. В соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
2. Согласно ст. 170 Гражданского кодекса РФ, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна.
3. В соответствии со ст. 250 Гражданского кодекса РФ, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается.
4. Согласно ст. 167 Гражданского кодекса РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Результат:

Суд применил последствия недействительности ничтожной (притворной) сделки - договора дарения 1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру. Договор дарения 1/8 доли и договор купли-продажи 1/8 доли признаны единой сделкой - договором купли-продажи 1/4 доли с переводом права и обязанности покупателя на истца.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2019